

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2458/2537

นางสาวสิรินทรหรือปิยะวรรณ พลอย
แหวน

โจทก์

นางสุนทรี เทพอัมพร

จำเลย

นางสุนทรี เทพอัมพร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า พิเคราะห์แล้วคดีมีทุนทรัพย์ที่พิพาท
ในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 ที่แก้ไข ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในข้อ
เท็จจริงจึงไม่รับฎีกาของจำเลย คืบค่าขึ้นศาล

จำเลยเห็นว่า การนำสืบพยานของโจทก์เป็นการเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อความใน
เอกสารที่มีอยู่ ต้องห้ามมิให้ศาลรับฟัง พยานบุคคล แต่ศาลอุทธรณ์ฟังว่าเป็นการ
นำสืบตามความจริง ที่ระบุไว้ในสัญญา จึงเป็นการรับฟังพยานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่
167621 ตำบลสะพานสูง อำเภอบางกะปิกรุงเทพมหานคร ให้แก่โจทก์ หากไม่ไปจ
ทะเบียนให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการจดทะเบียน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 51)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 54)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า การนำสืบพยานของโจทก์เป็นการ นำสืบตามข้อเท็จจริง ที่มีระบุไว้ในสัญญาตามเอกสารหมาย จ.3 ตอนท้าย และศาลอุทธรณ์เชื่อข้อเท็จจริง ตามสัญญาส่วนนี้ การที่ จำเลยฎีกาว่า ความจริงตามสัญญาดังกล่าวมีข้อความระบุว่า การชำระค่าเช่าซื้อส่วนที่เหลือแบ่งเป็น 3 งวด ศาลควรเชื่อ ข้อเท็จจริงตรงส่วนที่ระบุ นี้ ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาโต้เถียง ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล อัน เป็นข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า การนำสืบพยานของโจทก์เป็นการ นำสืบตามข้อเท็จจริง ที่มีระบุไว้ในสัญญาตามเอกสารหมาย จ.3 ตอนท้าย และศาลอุทธรณ์เชื่อข้อเท็จจริง ตามสัญญาส่วนนี้ การที่ จำเลยฎีกาว่า ความจริงตามสัญญาดังกล่าวมีข้อความระบุว่า การชำระค่าเช่าซื้อส่วนที่เหลือแบ่งเป็น 3 งวด ศาลควรเชื่อ ข้อเท็จจริงตรงส่วนที่ระบุ นี้ ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาโต้เถียง ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล อัน เป็นข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(อุดม มั่งมีดี-สันติ ทักราล-สวรรณ ศักดารักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ